

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
3504/2532

นางสาว ชม หนูช พันธ์ งาม  
บริษัท โพลีอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

โจทก์  
จำเลย

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 8 (1), มาตรา  
9 วรรคสอง

คำวินิจฉัยของอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางแยกเป็น 2 ประการคือนิติสัมพันธ์ระหว่างโจทก์จำเลยเป็นสัญญาจ้างแรงงานหรือไม่และเป็นคดีเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามสัญญาจ้างแรงงานหรือตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างหรือไม่ ปัญหาข้อแรก อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางมีคำวินิจฉัยว่า นิติสัมพันธ์ระหว่างโจทก์จำเลยเป็นสัญญาจ้างแรงงาน โดยพิเคราะห์จากคำฟ้อง คำให้การ ประกอบคำเบิกความของพยานโจทก์จำเลยและพยานเอกสารและคำสั่งของศาลแรงงานกลาง คำวินิจฉัยดังกล่าวจึงเป็นเรื่องที่อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางได้ฟังข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานที่โจทก์จำเลยได้นำสืบไว้แล้ว การที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า นิติสัมพันธ์ระหว่างโจทก์จำเลยเป็นสัญญาจ้างแรงงานตามคำวินิจฉัยของอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางไม่ใช่สัญญาตัวแทน ถือได้ว่าศาลแรงงานกลางได้วินิจฉัยประเด็นข้อพิพาทที่ว่านิติสัมพันธ์ระหว่างโจทก์จำเลยเป็นสัญญาจ้างแรงงานหรือไม่แล้ว.

---

โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาบังคับให้จำเลยจ่ายค่าจ้างที่ค้างจ่ายจำนวน 9,400 บาท และคืนหนังสือสัญญาค้ำประกันการทำงานแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า สัญญาระหว่างโจทก์จำเลยไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงานโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องคดีต่อศาลแรงงานกลาง จำเลยไม่เคยค้างค่าจ้างโจทก์ โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกหนังสือสัญญาค้ำประกันคืน

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยประเด็นข้อพิพาทที่ว่า สัญญาระหว่างโจทก์จำเลยจะเป็นสัญญาจ้างแรงงานหรือไม่ และศาลแรงงานกลางมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีหรือไม่ว่า อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางมีคำวินิจฉัยแล้วว่า คดีอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 9,400 บาทให้โจทก์ ค่าขออื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับ จำเลยอุทธรณ์คำสั่งต่อศาลฎีกา ศาลฎีกามีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของจำเลย

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ในประเด็นที่ว่าสัญญาระหว่างโจทก์จำเลยเป็นสัญญาจ้างแรงงานหรือไม่ เห็นว่า ตามคำวินิจฉัยของอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางที่ 34/2531 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 253 ซึ่งอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 ได้แยกคำวินิจฉัยไว้เป็น 2 ประการ คือ นิติสัมพันธ์ระหว่างโจทก์จำเลยเป็นสัญญาจ้างแรงงานหรือไม่ และเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามสัญญาจ้างแรงงานหรือตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 252 มาตรา 8(1) หรือไม่ ตามปัญหาข้อแรกที่ว่า นิติสัมพันธ์ระหว่างโจทก์จำเลยเป็นสัญญาจ้างแรงงานหรือไม่นั้น อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางได้พิเคราะห์คำฟ้อง คำให้การ ประกอบคำเบิกความของพยานโจทก์

จำเลย และพยานเอกสารและคำสั่งของศาลแรงงานกลางตามรายงานกระบวนการ  
พิจารณาฉบับลงวันที่ 15 สิงหาคม 2531 แล้วรับฟังข้อเท็จจริงตามที่ศาลแรงงาน  
กลางฟังเป็นยุติไว้มาประกอบการวินิจฉัยอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางจึงมีคำ  
วินิจฉัยว่า นิติสัมพันธ์ระหว่างโจทก์จำเลยเป็นสัญญาจ้างแรงงานคำวินิจฉัยดังกล่าว  
จึงเป็นเรื่องที่อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางได้ฟังข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานที่  
โจทก์จำเลยได้นำสืบไว้แล้ว ดังนั้น ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า นิติสัมพันธ์ระหว่าง  
โจทก์จำเลยจะเป็นสัญญาจ้างแรงงานหรือไม่นั้น อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางมี  
คำวินิจฉัยแล้วว่านิติสัมพันธ์ระหว่างโจทก์จำเลยเป็นสัญญาจ้างแรงงาน จึงถือได้ว่า  
เป็นการวินิจฉัยแล้วว่า สัญญาระหว่างโจทก์จำเลยเป็นสัญญาจ้างแรงงานตามคำ  
วินิจฉัยของอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง หาใช่สัญญาตัวแทนไมและมีใช่เป็น  
เรื่องที่ศาลแรงงานกลางยังมิได้วินิจฉัยในประเด็นดังกล่าวดังที่จำเลยอุทธรณ์  
อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-มาโนช เพียรสนอง-นำชัย สุนทรพิณีกิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ